

1501933-09.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145781/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 25251447 - CPJ PRAIA GRANDE, 2145781 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ CRISTIANO CAFRUNI

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501933-09.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501933-09.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145781/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 25251447 - CPJ PRAIA GRANDE, 2145781 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ CRISTIANO CAFRUNI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 7 (sete) laudas.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ANDRÉ

CRISTIANO CAFRUNI, dando-o como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), porque, em tese, no dia 29 de maio de 2022, no período da tarde, na Rua Virgílio Várzea, esquina com a Rua Frei Vicente do Salvador, Ribeirópolis - Praia Grande/SP, vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 57 eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 62g, 76 pedras de crack, pesando aproximadamente 22g, 75 porções de maconha, pesando aproximadamente 177g, e 2 fracos de lança-perfume, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 22 e no auto de constatação preliminar de fls. 12/13.

Consta da denúncia que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu.

Notaram que, ao perceber a presença da viatura, ele saiu agachado com um objeto junto ao corpo em direção a um terreno baldio.

Diante da atitude suspeita e logo após sair do terreno, os policiais resolveram proceder a abordagem.

Realizada revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado.

Entretanto, ao averiguarem o terreno localizaram uma sacola contendo as substâncias entorpecentes apreendidas.

Indagado sobre os fatos, o increpado confessou, informalmente, a prática da traficância.

Disse que havia sido posto em liberdade recentemente e por falta de serviço precisou traficar para comprar comida, sendo que, no momento da abordagem, havia acabado de assumir o posto.

Em razão desses fatos, o réu ANDRÉ foi preso em flagrante.

Na Delegacia de Polícia, o acusado durante o interrogatório na fase policial disse " (...) que trabalha no quiosque. Estava trabalhando, um moleque c chamado Marcelo que vende as drogas lá tinha acabado de deixar a droga, mas que não tem nada a ver com elas." (...) - fl. 8.

Certidões de antecedentes criminais de fls. 25/30.

Denúncia de fls. 59/60.

Laudo pericial positivo (cocaína, crack e maconha) às fls. 72/74.

Defesa prévia às fls. 79/80.

Recebida a denúncia com designação de audiência de instrução (fl. 82).

Laudo positivo (lança-perfume) às fls. 99/101.

Na audiência de instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas (policiais militares) e o réu foi ANDRÉ interrogado (termo de audiência de fl. 102), após advertido do direito ao silêncio.

Foi concedido prazo para apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos.

Memoriais do Ministério Público, em que pugna pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 107/113).

Memorial da Defesa (Defensoria Pública), no qual requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da detração e a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) foi comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 2/5, auto de exibição e apreensão de fl. 22, exames químico-toxicológicos positivos definitivos de fls. 72/74 e 99/101, além dos depoimentos prestados no âmbito judicial, confirmando as declarações prestadas no âmbito inquisitorial (fls. 10/11).

A autoria também é certa.

Os policiais militares MICHEL NUNES e CLAYTON SANTANA SANTOS foram firmes e coerentes em seus depoimentos, ao contrário do sustentado pela nobre Defesa. Disseram que realizavam patrulhamento de rotina, em conhecido ponto de tráfico de drogas na cidade de Praia Grande, quando avistaram o réu e notaram que ao perceber a presença da viatura ele se dirigiu sentido a um terreno baldio e escondeu um objeto. Declararam que em razão da atitude suspeita resolveram proceder a abordagem. Contaram que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém em breve busca no local onde ele havia escondido algo localizaram uma sacola contendo em seu interior as substâncias entorpecentes apreendidas. Aduziram que ao ser indagado sobre os fatos o acusado confessou, informalmente, a prática da traficância.

Interrogado em juízo, o réu ANDRÉ CRISTIANO CAFRUNI negou o crime. Disse que acabara de sair da prisão e estava no local dos fatos somente para comprar drogas para o seu consumo pessoal, quando visualizou a viatura policial e foi abordado. Disse que os policiais já trouxeram as drogas para incriminá-lo e pressioná-lo para dizer onde era a "boca". Afirmou que não conhece nenhum indivíduo de nome MARCELO, negando o teor do interrogatório na fase inquisitorial.

Pois bem, a negativa de autoria não convence.

Ao contrário do sustentado pelo réu ANDRÉ, entendo que as provas amealhadas nos autos são suficientes para a sua condenação com segurança pelo crime de tráfico de drogas, pois os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão, sob o crivo do contraditório, são harmônicos com as provas colhidas nesse sentido, incluindo a apreensão material dos entorpecentes.

Portanto, a versão apresentada pelo réu em juízo, tentando se eximir da responsabilidade penal e imputar crimes aos milicianos, inclusive, cuida-se de versão fantasiosa.

Nesse contexto, as circunstâncias da abordagem, a variedade, a expressiva quantidade e a forma de armazenamento das drogas, embaladas separadamente e prontas para o consumo, são elementos aptos a evidenciar que as drogas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros pela prática do comércio ilícito e não para consumo próprio, por evidente, razão por que incabível a desclassificação para o crime

previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimentos de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas.

Como assenta o Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os relatos dos policiais estão amparados pela apreensão material das drogas e não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar inocente.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos. Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Por fim, é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o acusado seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa.

É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014: "a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico" (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).

Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado.

Por oportuno:

"O tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente

simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo (grifo nosso), guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a incriminação do fornecimento (Precedentes). II - O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio. (Precedentes)" (STJ Resp nº 1133943/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 17/05/2010).

Portanto, a conduta delitativa praticada pelo réu ANDRÉ se adequa/subsume integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Provas, assim, a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, impõe-se a condenação do réu ANDRÉ pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superadas as questões de mérito, passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), deve-se considerar a quantidade/variedade das drogas apreendida e a nocividade das drogas crack, cocaína e lança-perfume no organismo da pessoa viciada, com esteio no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Mas não é só.

O réu além de ser recém egresso do sistema prisional, ostenta péssimos antecedentes criminais (processos 0010323-31.2011.8.26.0050, 0039156- 64.2008.8.26.0050 e 0014841-83.2007.8.26.0477), além de que em seu depoimento tentou imputar crime aos policiais que realizaram a sua prisão, o que demonstra personalidade voltada contumazmente a prática de crimes e deturpação de caráter, pois na condição de réu, possui o direito constitucional de silenciar ou mentir, mas jamais de imputar crimes a terceiros que sabe inocentes.

Destarte, considerando em conjunto todas essas circunstâncias, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e no pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, constata-se que o réu é reincidente em crime doloso (processo nº 0077410-91.2017.8.26.0050, 1522790-98.2020.8.26.0228, 0082093-11.2016.8.26.0050), razão por que agravo a sua pena em 1/6 (um sexto), que passa a ser de 9 (nove) anos e 4 (quatro) de reclusão e pagamento de 933 dias-multa.

Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição) o réu não faz jus à causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4º), porquanto os maus antecedentes e a reincidência ostentada pelo acusado constitui impeditivo legal para o reconhecimento do privilégio e as provas dos autos demonstram de modo cristalino que ele não se trata do chamado "traficante de primeira viagem", razão por que torno definitivas as penas anteriormente fixadas.

Por fim, inviável o pedido de detração, pois, apesar de o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a questão, por deter mais informações sobre o condenado, como a análise do requisito subjetivo.

O regime inicial é o fechado, em razão da quantidade da pena corporal aplicada, maus antecedentes e reincidência em crime doloso e nega-se o direito de recorrer

em liberdade, em razão da reincidência e evidente risco de reiteração criminosa, devendo ser mantida sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, condeno o réu ANDRÉ CRISTIANO CAFRUNI como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 933 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso (29/05/2022) atualizado pela Tabela Prática do TJSP. Nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Oficie-se.

Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra, cabendo somente a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição demandado de prisão, nos termos do artigo 431 da NSCGJ, com a expedição de guia de recolhimento provisória.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp's, com a eventual ressalva prevista no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva;- Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; - Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; - Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

Praia Grande, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA